

1504920-90.2020.8.26.0082

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Comarca: Boituva

Foro: Foro de Boituva

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 26/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO FRANCISCO RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

PAULO FRANCISCO RIBEIRO, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 103/104 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14 de outubro de 2020, por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Boituva

Foro de Boituva

2ª Vara

Rua Manoel dos Santos Freire, 161, 18550-000 - Boituva - SP

Telefone: (15) 3263-2161 - E-mail: boituva2@tjsp.jus.br

1504920-90.2020.8.26.0082 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1504920-90.2020.8.26.0082

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

PAULO FRANCISCO RIBEIRO

Juiz(a) de Direito: Dr(a). HELOISA HELENA FRANCHI NOGUEIRA LUCAS

Vistos.

PAULO FRANCISCO RIBEIRO, já qualificado nos autos, foi denunciado às fls. 103/104 como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, porque no dia 14 de outubro de 2020, por volta das 10h15min, na Rua Paraná, nº 100, área rural, na cidade de Iperó e Comarca de Boituva, adquiriu e trazia consigo, para fins de tráfico, 09 (nove) porções de Cannabis sativa L, popularmente conhecida como "Maconha", com peso líquido aproximado de 7,80g (sete gramas e oitenta centigramas) ; 21 (vinte e uma) porções de Cocaína, com peso líquido aproximado de 5,98 (cinco gramas e noventa e oito centigramas) e 03 (três) pedras de Crack, com peso líquido aproximado de 0,45 (quarenta e cinco centigramas), conforme laudos toxicológicos de fls. 84/87, 88/90 e 91/93, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização legal e regulamentar para tanto, conforme fatos

descritos na Denúncia.

Decisão de fls. 37/38, concedendo os benefícios da liberdade provisória para o réu. Decisão às fls. 106/107 para notificação do réu. Defesa preliminar oferecida às fls. 135/136. Decisão de recebimento da denúncia às fls. 137/138, com designação da audiência de interrogatório, instrução e julgamento.

Em audiência virtual, realizada de acordo com o Comunicado CG 284/2020, foram ouvidas as testemunhas e o réu foi devidamente interrogado, com a apresentação das alegações finais de forma oral.

Em suas razões, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação, nos termos da denúncia, com fixação de regime aberto.

Já a Defesa postulou pela aplicação das atenuantes da menoridade e confissão, bem como substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos e fixação de regime aberto.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A materialidade do delito de tráfico de entorpecentes está demonstrada pelo Auto de Prisão em Flagrante (fl. 01), pelo Boletim de Ocorrência (fls. 02/04), pelo Auto de Constatação Preliminar (fls. 07/08), Auto de Exibição e Apreensão (fls. 09/10), pelo relatório final (fls. 59) e pelo laudo pericial definitivo (fls. 84/93).

Concluiu-se que os materiais examinados se tratavam de Tetrahidrocannabinol (THC) e cocaína, substâncias que estão na lista dos entorpecentes e psicotrópicos de uso proscrito no Brasil. Válidos os laudos, configurada a materialidade do delito.

Não ocorre de modo diverso em relação à autoria.

Em depoimento na Delegacia, os guardas Municipais Gesimiel Vaz dos Santos e Sidney Jorge da Silva relataram que durante patrulhamento pelo bairro George Oeterrer, ao serem avistados pelo réu PAULO FRANCISCO RIBEIRO, notaram que ele se apresentava uma atitude suspeita, empreendendo fuga. Ao realizarem a abordagem do indivíduo, identificaram que ele estava na posse de 21 pinos de cocaína, 06 unidades de maconha, 03 pedras de crack, R\$ 49,35 reais em dinheiro, além de 02 celulares e um tablet. Afirmaram que ao questionar o indivíduo, ele assumiu estar realizando tráfico de drogas no local.

Judicialmente, confirmaram suas declarações, dizendo que na época não conheciam o réu.

Em interrogatório policial, o réu Paulo Francisco Ribeiro assumiu a posse dos entorpecentes, dos valores e objetos encontrados em sua posse. Declarou que os celulares, tablete e o dinheiro são de sua propriedade, e não tem nota fiscal dos objetos. Por fim, declarou que começou a vender entorpecentes para poder sustentar seu próprio vício.

Em juízo, confessou a autoria criminosa, declarando que depois de passar a morar sozinho, fez uso de drogas e começou a vendê-las. Que não tem passagens criminais anteriores.

Ante a declaração dos guardas municipais, que viram o réu com sacola onde encontraram os entorpecentes em diversidade e dinheiro, somada à própria confissão, resta-se comprovada a autoria do crime.

Passo à dosimetria da pena.

O crime de tráfico de drogas tem pena prevista de reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Fixo a pena-base no mínimo legal, ante a ausência de circunstâncias judiciais desabonadoras.

Na segunda fase, reconhece-se a menoridade e a confissão como atenuantes da pena, porém, deixa-se de aplicá-las, uma vez que não se pode descer a pena, nesta fase, aquém do mínimo legal, conforme Súmula 231 STJ.

Na terceira fase, como é formalmente primário, reconhece-se o tráfico privilegiado (art. 33, § 4º da lei 11.343/2006). Destarte, cabível a minorante. Diminuindo em 2/3 a pena, resultando em 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa.

No que atine ao regime inicial de pena, o STF (HC 118.533) e o STJ (por meio do Tema 600 em sede de recurso repetitivos) vêm orientando que o chamado tráfico

privilegiado não é crime hediondo. Ao lado disso, considerando que o réu é primário, apesar da perniciosidade desse crime, fixo-lhe o regime aberto de prisão. Porém, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direito ou sursis, por compreender que a subversão social do delito é incompatível com tal instituto.

A capacidade econômica do réu autoriza que o valor do dia-multa seja fixado em 1/30 do salário mínimo mensal vigente na data dos fatos.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a ação penal para condenar PAULO FRANCISCO RIBEIRO a cumprir pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, no regime inicial aberto, e a pagar 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no valor mínimo legal, porque incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O réu poderá apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Autorizo a incineração dos entorpecentes remanescentes.

Arbitro ao defensor nomeado o valor máximo de honorários previsto na tabela da OAB/DPE. Expeça-se certidão após o trânsito em julgado.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, proceda-se ao necessário e após arquivem-se os autos.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Boituva, 26 de abril de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA